Escrito Nro: 277354

PROMUEVE DEMANDA DE ALIMENTOS

JUICIO: "PEREZ ALEJANDRA JUSTINA Y OCAMPO PEREZ FABRICIO LISANDRO EZEQUIEL C/ OCAMPO FABIO MANUEL"

JUZGADO MULTIFUERO FAMILIA

MARIA SILVINA SUSE abogada del foro, con domicilio en Calle Snopek 339 de la ciudad de Ldor. Gral. San Martin; M.P. N° 4251, y procesal en casillero electrónico mariasil971@gmail.com, me presento ante V.E., con el habitual respeto y como mejor procede en derecho digo:

I – PERSONERIA

Conforme lo acredito con Carta Poder, soy apoderada de la Sra. ALEJANDRA JUSTINA PEREZ, D.N.I. N° 23.295.126, quien se presenta en nombre y representación de sus hijos BRISA AYMARA ALEJANDRA OCAMPO PEREZ D.N.I. 48.9069.666, FABIO EMANUEL OCAMPO PEREZ, D.N.I. 46.255.295, y del Sr. FABRICIO LISANDRO EZEQUIEL OCAMPO PEREZ, D.N.I. 44.857.251, cuyas demás calidades constan en el mencionado instrumento y doy por reproducidas en honor a la brevedad. -

II – OBJETO

Que vengo por este acto en legal tiempo y debida forma a PROMOVER DEMANDA POR COBRO DE ALIMENTOS, en contra del Sr. OCAMPO FABIO MANUEL, D.N.I. N° 25.752.815, con domicilio real en Mza. 431 Lote 20, del Barrio Virgen de la Merced, de la ciudad de Ldor. Gral. San Martin, Departamento de Ledesma, Provincia de Jujuy. Solicito se notifique al demandado en el domicilio antes mencionado por Convenio Policial. –

Persigo con la promoción de la presente que, en la instancia oportuna, previo tramite V.S. condene al accionado a abonar en concepto de cuota alimentaria por sus hijos BRISA AYMARA ALEJANDRA OCAMPO PEREZ D.N.I. 48.9069.666, de 13 años de edad, FABIO EMANUEL OCAMPO PEREZ, D.N.I. 46.255.295, de 17 años de edad y FABRICIO LISANDRO EZEQUIEL OCAMPO PEREZ, D.N.I. 44.857.251, de 19 años de edad, el cual convive con su madre y se encuentra cursando sus estudios secundarios en la Escuela Provincial Agrotécnica N°4, tal y como se acredita en los presentes actuados con el correspondiente certificado de alumno regular extendido por dicho establecimiento educativo, la suma equivalente al 60% (SESENTA POR CIENTO) de lo que percibe el demandado como autoridad electa del SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DEL AZÚCAR DEL INGENIO LEDESMA (S.O.E.A.I.L.), con más la totalidad de las asignaciones familiares correspondientes, beneficios sociales e igual porcentaje sobre el SAC, cada vez que lo perciba, y sobre cualquier otro concepto, que tenga por percibir, sean remunerativos o no, diferencia de escalafón, diferencias de sueldo, vacaciones, indemnizaciones, más las asignaciones familiares, y/o lo que más o menos considere prudente el criterio de S.S. con más los costos y costas. –

III – HECHOS

En el mes de Abril del año 2006 la Sra. Pérez inició una demanda por alimentos en contra del Sr. Ocampo, como dependiente de la Empresa Ledesma S.A.A.I., la misma quedó radicada en el Juzgado de Primera Instancia N° 9 Secretaría 18 de la ciudad de San Pedro de Jujuy bajo el Expte A-029439/06, caratulado SUMARISIMO POR ALIMENTOS PEREZ, ALEJANDRA JUSTINA C/ OCAMPO FABIO. -

En el mes de Marzo del 2022, el Sr. Ocampo fue electo autoridad, para desempeñar tareas gremiales dentro del SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DEL AZÚCAR DEL INGENIO LEDESMA. A partir de ese momento mi mandante dejó de percibir la respectiva cuota alimentaria por los hijos que aún tiene a su cargo. -

El 07 de Abril de 2022, y a los efectos de regularizar dicha situación mi mandante INFORMA a dicho Juzgado de que las remuneraciones percibidas por el Sr. Ocampo, durante el periodo que dure su gestión gremial, corren por cuenta de su NUEVO EMPLEADOR, el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, y además solicita que se libre Oficio a dicho Sindicato a fines de que se realice el correspondiente embargo, tal como se acredita con la copia del escrito ofrecida en los presentes autos. -

Posteriormente a recibir estos escritos el Juzgado inicia actuaciones provisorias debido a que, el expediente antes mencionado, no se encontraba ni en casillero, ni en archivo, por lo que ordenó se inicie su búsqueda exhaustiva en los correspondientes libros de préstamos a los fines de determinar el paradero del mismo. -

El 28 de Abril el Juzgado informa a través de Cédula N°2814, que, se intimó al letrado Dr. Miguel Ángel Cabezas (MP. 276) a devolver, dentro del QUINTO DÍA de notificado y bajo apercibimiento de ley, el expediente, el cual se encontraba cedido en préstamo desde el día 09/11/2006, según constaba en el Libro de Préstamos Año 2006 de esa Secretaria, la cual se adjunta como prueba a los presentes obrados.

A través de escrito recepcionado por el Juzgado en fecha 05 de Mayo de 2022, se procede a INSTAR TRAMITE, por parte de la actora, a los efectos de resolver la cuestión pendiente, tal como se acredita con copia que se acompaña en autos.

El 24 de Mayo de 2022, ante la imposibilidad de avanzar en una solución al problema referenciado en los presentes autos, se solicita una entrevista con la Dra. Abraham, secretaria del Juzgado de Primera instancia N°9, Secretaría 18, de la ciudad de San Pedro de Jujuy, la misma informa que, atento a que no obra en manos de esta secretaría el expediente físico por no haber sido el mismo devuelto por el Dr. Cabezas, a pesar de que el mismo había sido debidamente intimado a hacerlo, y que, al no encontrarse el mismo digitalizado, le es imposible a ese Juzgado resolver la cuestión pendiente y dar lugar a lo solicitado por mi mandante en los escritos que anteceden, por lo que, lo único que esa Secretaría estaba en condiciones de hacer, siguiendo el correspondiente procedimiento, sería solicitar el secuestro del mismo.

S.S., ante la imposibilidad, por parte del Juzgado de Primera Instancia N° 9, Secretaría 18, de resolver de manera inmediata la cuestión pendiente, coma así también de dar lugar a lo solicitado por la actora, y atento al carácter urgente e impostergable de la cuota alimentaria, es que vengo por este acto y en legal tiempo y debida forma a INTERPONER DEMANDA POR COBRO DE ALIMENTOS, en contra del Sr. OCAMPO FABIO MANUEL, D.N.I. N° 25.752.815. -

S.S., desde Marzo de 2022, mes en que el demandado fue elegido autoridad del SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DEL AZUCAR DEL INGENIO LEDESMA, viene desatendiendo todas sus obligaciones alimentarias, las cuales debe afrontar la Sra. Pérez en total soledad con los recursos que puede generar por esfuerzo propio, afrontando en la actualidad la crianza, educación y manutención de sus hijos de manera unilateral, las cuales le insumen cada vez más recursos para poder cubrirlas.

Resulta imperioso destacar que la obligación alimentaria desprendida del CCyC en sus arts. 646 y 658 ss. y cc., es una obligación de ambos progenitores conforme a la condición o fortuna de los mismos y comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad. –

S.S., todos estos conceptos han quedado desatendidos por parte del progenitor, viéndose vulnerados derechos humanos, como lo son, el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad personal, a la integridad física y psicológica, al respeto, a la dignidad, etc. (art. 3°, incs. B, c y d, Ley 26.485). –

S.S., la actual situación de los hijos de la actora es una estructura familiar desigual, en la que, solamente mi mandante se encuentra "intentando" satisfacer toda necesidad espiritual y económicas, en absoluta soledad y en una adversa situación socioeconómica. -

S.S., pido que se valore al momento de establecer la cuota alimentaria a favor de los hijos de la Sra. Pérez, que los mismos conviven con ella, y que se encuentran al cuidado de la actora, siendo ella el único soporte económico y de contención de los mismos. Así como también solicito que se valoren las posibilidades económicas del demandado que cuenta con un trabajo en relación de dependencia (conf. Arts. 659 y 660 CCyC). –

Que pido, en oportunidad de dictar sentencia, el efecto retroactivo en relación con el momento indicado más arriba, siendo que, hasta el día de la fecha, el progenitor nunca prestó alimento alguno como dependiente del S.O.E.A.I.L. –

IV – MEDIDA PREVIA

Teniendo en cuenta que la cuestión alimentaria es algo indispensable para la subsistencia del ser humano, solicito a V.S., ordene como medida previa fijar una cuota alimentaria equivalente al 60% (SESENTA POR CIENTO) que en todo concepto perciba el demandado como dependiente del "SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DEL AZUCAR DEL INGENIO LEDESMA (S.O.E.A.I.L)", dicha suma deberá ser abonada mediante el Banco Macro, con más las asignaciones familiares correspondientes hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, solicitando la misma sea retroactiva a la fecha de presentación de la presente demanda, conforme a disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. –

Para tal fin se deberá librar oficio de rigor al banco Macro, quien deberá abrir una cuenta en la misma entidad a la orden de este tribunal, asimismo se solicita se libre oficio al "SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DEL AZUCAR DEL INGENIO LEDESMA (S.O.E.A.I.L.)", para que efectúe las correspondientes retenciones de haberes y posterior deposito en la cuenta antes mencionada, facultando para correr con el presente diligenciamiento a la DRA. MARIA SILVINA SUSE, y/o a quien ella designe. –

V – DERECHO

Que, gozando legitimación suficiente, fundo el derecho que me asiste en lo preceptuado en los artículos la peticionante: 19, 21, 22, 24, 101 inc. A, 537, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 646, 658, 659, 660, 661 inc. A., y 668, del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación; en sintonía con las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos del caso, en el marco del Art. 75 inc. 22 CN (Pacto de San José de Costa Rica, Arts. 4 inc. 1°-derecho a la vida-; convención sobre los Derechos del Niño, Art. 3 -en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño-, Art. 6 inc. 2. Los estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño-, y Art. 18 – los estados partes deberán garantizar el máximo reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta la crianza y desarrollo del niño-; Declaración Universal de Derechos Humanos, Art 25 inc. 1°-, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre Art. 11-.., art.401, 395 y ccs. Del CPC, Jurisprudencia y Doctrina aplicable al presente pleito. –

VI - PRUEBAS

DOCUMENTAL

A fin de acreditar los extremos invocados ofrezco las siguientes pruebas:

- Carta Poder con firma certificada a nombre de PEREZ ALEJANDRA JUSTINA

- Carta Poder con firma certificada a nombre de OCAMPO FABRICIO LISANDRO EZEQUIEL. -

- Certificado de residencia y convivencia de Pérez Alejandra Justina, quien reside y convive juntamente con Ocampo Pérez Fabricio Lisandro Ezequiel, Ocampo Pérez Fabio Emanuel y Ocampo Pérez Brisa Aymara Alejandra.

- Certificado de nacimiento de Ocampo Pérez Fabricio Lisandro Ezequiel. -

- Certificado de nacimiento de Ezequiel, Ocampo Pérez Fabio Emanuel. -

- Certificado de nacimiento de Ocampo Pérez Brisa Aymara Alejandra. –

- Copia simple del D.N.I. de Pérez Alejandra Justina. -

- Copia simple del D.N.I. de Ocampo Pérez Fabio Emanuel. -

- Copia simple del D.N.I. de Ocampo Pérez Brisa Aymara Alejandra. -

- Constancia de Alumno Regular de Ocampo Pérez Fabricio Lisandro Ezequiel. -

- Constancia de Alumno Regular de Ocampo Pérez Fabio Emanuel. -

- Constancia de Alumno Regular de Ocampo Pérez Brisa Aymara Alejandra. –

- Copia escrito presentado en fecha 07 de Abril de 2022. –

- Copia escrito presentado en fecha 05 de Mayo de 2022. –

- Copia Cedula N° 2814 Juzgado de Primera Instancia N° 9 – Secretaría 18 de fecha 28 de Abril de 2022. -

VII – PETITORIO

1 – Por lo expuesto, a V.S. solicito que:

2 – Se tenga presentado por parte y por constituido domicilio legal indicado. -

3 – Se haga lugar a la Medida Previa solicitada en autos. –

4 – Haga lugar a la prueba ofrecida. –

5- Oportunamente, se dicte sentencia definitiva condenando al demandado a abonar una cuota alimentaria a favor de sus hijos, con ejemplar imposición de costas al demandado. –

Proveer de conformidad

SERA JUSTICIA

SILVINA SUSE

4251

Fecha de Cargo: 14-06-2022 07:44:08
Código Verificador: 9a2e911416848936effb65292e9a4590432d6b1d8255c9ff1e4847dcbebda73e

Presentado por: SUSE, MARIA SILVINA

Archivos Adjuntos:

- ALIMENTOS PEREZ C OCAMPO.pdf
- CARTA PODER PEREZ ALEJANDRA.pdf
- CARTA PODER OCAMPO PEREZ FABRICIO.pdf
- CERTIF. DE RESIDENCIA Y CONV..pdf
- Certif. de Nac. OCAMPO PEREZ BRISA.pdf
- Certif. de Nac. OCAMPO PEREZ FABIO.pdf
- Certtif. de Nac. OCAMPO PEREZ FABRICIO.pdf
- DNI PEREZ ALEJANDRA JUSTINA.pdf
- DNI OCAMPO PEREZ BRISA.pdf
- DNI OCAMPO PEREZ FABIO.pdf
- Const. Alumno Reg. OCAMPO PEREZ BRISA.pdf
- Const. Alumno Reg.OCAMPO PEREZ FABIO.pdf
- Const. Alumno Reg. OCAMPO PEREZ FABRICIO.pdf
- Copia Escrito recepcionado 07 de Abril.pdf
- CEDULA N° 2814 de 28 de Abril.pdf
- COPIA ESCRITO 05 DE MAYO 2022.pdf
- Copia Escrito recepcionado 07 de Abril.pdf
- CEDULA N° 2814 de 28 de Abril.pdf
- COPIA ESCRITO 05 DE MAYO 2022.pdf
- expedientes_caratula_392198.pdf

Volver a la vista de trámites

© 2009-2026 Aplicación Web desarrollada por el Departamento de Sistemas y Tecnología de la Información
Poder Judicial de Jujuy - Contacto: sistemas@justiciajujuy.gov.ar